

区域销售代理协议

合同背景说明：

华美食品集团有限公司（以下简称“甲方”）是一家全国知名的食品制造企业，产品涵盖休闲食品、饮料、调味品等多个品类。为进一步拓展华南市场，甲方授权深圳市华南商贸有限公司（以下简称“乙方”）作为华南地区的独家代理商，代理期限2年，年度最低销售额800万元。双方于2026年7月1日在深圳市签订本协议。

合同编号：HMSD-2026-0701-001

签订日期：2026年7月1日

签订地点：广东省深圳市福田区

甲方（授权方）：华美食品集团有限公司

- 统一社会信用代码：91440300MA1234560P
- 注册地址：广东省广州市天河区珠江新城华美大厦30层
- 法定代表人：周建华
- 联系电话：020-8888-0007
- 电子邮箱：zhoujh@huamei-food.com

乙方（代理方）：深圳市华南商贸有限公司

- 统一社会信用代码：91440300MA789012QR
- 注册地址：广东省深圳市福田区华强北路华南商贸大厦15层
- 法定代表人：林志强
- 联系电话：0755-8888-0008
- 电子邮箱：linzq@huanan-trade.com

鉴于：

- 甲方是一家全国知名的食品制造企业，产品涵盖休闲食品、饮料、调味品等多个品类；
- 乙方是深圳市知名的商贸公司，在华南地区拥有广泛的销售渠道和客户资源；
- 甲方希望授权乙方作为华南地区的独家代理商，代理销售甲方的产品；
- 乙方同意接受甲方授权，按照本协议约定代理销售甲方的产品。

经双方友好协商，就区域销售代理事宜达成如下协议：

第一条 代理区域

- 1.1 甲方授权乙方为华南地区的独家代理商，代理销售甲方的产品。
- 1.2 华南地区包括但不限于广东省、广西壮族自治区、海南省、福建省、湖南省。
- 1.3 乙方不得在代理区域外销售甲方的产品，也不得授权第三方在代理区域内销售甲方的产品。
- 1.4 甲方不得在代理区域内直接销售产品或授权其他代理商销售产品。

第二条 代理产品

- 乙方代理销售的产品包括甲方生产的全部产品，具体产品清单见附件一。
- 甲方如需调整代理产品范围，应提前30日书面通知乙方。
- 乙方应按照甲方的产品标准和销售政策进行销售，不得擅自改变产品包装、价格或销售方式。

第三条 代理期限

- 本协议代理期限自2026年8月1日起至2028年7月31日止，共计2年。
- 代理期满前60日，双方可协商续签事宜。如任一方未提出终止，本协议自动续展1年。
- 如乙方未完成年度最低销售额，甲方有权不续签本协议。

第四条 最低销售额

- 乙方承诺在每个代理年度完成最低销售额人民币8,000,000元（大写：捌佰万元整）。
- 最低销售额按以下方式计算：
 - 以乙方实际采购金额为准；
 - 不含退货、折扣、返利等；
 - 以甲方开具的发票金额为准。
- 如乙方未完成年度最低销售额，甲方有权：
 - 取消乙方的独家代理权，将独家代理改为非独家代理；
 - 缩小乙方的代理区域；
 - 解除本协议。
- 如乙方连续两个季度未完成最低销售额的50%，甲方有权立即解除本协议。

第五条 价格体系

- 甲方按照附件二的价格表向乙方供货。
- 甲方有权根据市场情况调整供货价格，但应提前30日书面通知乙方。
- 乙方应按照甲方的建议零售价进行销售，不得低于甲方规定的最低售价。
- 如乙方低于最低售价销售，甲方有权扣减乙方的返利或解除本协议。

第六条 独家代理

- 甲方授予乙方在代理区域内的独家代理权。
- 在代理期限内，甲方不得在代理区域内直接销售产品或授权其他代理商销售产品。

6.3 乙方应保证在代理区域内积极推广和销售甲方的产品。

6.4 如乙方未完成年度最低销售额，甲方有权将独家代理改为非独家代理。

第七条 订单与供货

7.1 乙方应通过甲方的订货系统提交订单，订单应包括产品名称、规格、数量、交货时间等。

7.2 甲方应在收到订单后5个工作日内确认订单，并在15个工作日内发货。

7.3 甲方如无法按时发货，应提前通知乙方，并协商解决。

7.4 乙方应按照订单金额的30%支付定金，余款在收货后30日内支付。

第八条 退换货政策

8.1 乙方在收到货物后30日内，如发现产品存在质量问题，可向甲方提出退换货申请。

8.2 退换货申请应以书面形式提出，并提供相关证据（如照片、检测报告等）。

8.3 甲方应在收到退换货申请后10个工作日内进行核实，并以书面形式回复乙方。

8.4 经甲方核实确属质量问题的，甲方应无条件退换货，并承担相关运费。

8.5 以下情况不予退换货：

（一）超过30日提出退换货申请的；

（二）非质量问题的；

（三）产品已被使用或损坏的；

（四）因乙方保管不当导致的质量问题。

第九条 市场推广

9.1 乙方应积极开展市场推广活动，提升甲方产品在代理区域内的知名度和市场占有率。

9.2 乙方应按照甲方的品牌标准进行市场推广，不得擅自改变品牌形象或宣传内容。

9.3 甲方应为乙方提供必要的市场推广支持，包括但不限于宣传资料、促销方案、培训支持等。

9.4 乙方的市场推广费用由乙方自行承担。

第十条 库存管理

10.1 乙方应保持合理的库存水平，确保代理区域内的产品供应。

10.2 乙方应定期向甲方报告库存情况，包括库存数量、库存周转率等。

10.3 甲方有权对乙方的库存情况进行检查和评估。

10.4 如乙方库存过高或过低，甲方有权调整供货计划。

第十一条 返利政策

- 11.1 甲方按照乙方的年度采购金额给予返利，返利标准见附件三。
- 11.2 返利按季度结算，甲方应在每季度结束后30日内将返利支付至乙方指定账户。
- 11.3 如乙方存在违规行为（如低价销售、跨区域销售等），甲方有权扣减或取消返利。

第十二条 知识产权

- 12.1 甲方拥有代理产品的全部知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权等。
- 12.2 乙方在代理过程中使用甲方的知识产权，应事先取得甲方书面同意。
- 12.3 乙方不得擅自注册与甲方商标相同或近似的商标。
- 12.4 本协议终止后，乙方应立即停止使用甲方的知识产权。

第十三条 保密义务

- 13.1 双方承诺对在合作过程中知悉的对方商业秘密严格保密。
- 13.2 保密信息包括但不限于：本协议内容、产品价格、客户信息、销售数据等。
- 13.3 保密义务在本协议终止后继续有效，期限为本协议终止后3年。
- 13.4 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。

第十四条 违约责任

- 14.1 任一方违反本协议约定，应向守约方支付违约金人民币200,000元。
- 14.2 如违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应赔偿守约方的实际损失。
- 14.3 乙方逾期付款的，每逾期一日按未付金额的0.05%支付滞纳金。
- 14.4 乙方跨区域销售或低价销售的，甲方有权扣减返利并解除本协议。
- 14.5 甲方逾期供货的，每逾期一日按逾期供货金额的0.05%支付违约金。

第十五条 协议终止

- 15.1 经双方协商一致，可以提前终止本协议。
- 15.2 任一方提前终止本协议，应提前60日书面通知对方。
- 15.3 乙方提前终止本协议的，已支付的定金不予退还。
- 15.4 甲方提前终止本协议的，应退还乙方已支付的定金。
- 15.5 本协议终止后，乙方应立即停止销售甲方的产品，并将剩余库存退还甲方。

第十六条 不可抗力

16.1

因不可抗力导致本协议无法履行或无法完全履行的，遭受不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后5个工作日内书面通知对方，并在15个工作日内提供不可抗力的证明文件。

16.2

不可抗力包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为（如法律法规变更、政策调整等）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱等）以及流行性传染病疫情等。

16.3

因不可抗力导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任。不可抗力事件持续超过60日的，任何一方有权书面通知对方终止本协议。

16.4 不可抗力事件消除后，受影响的一方应立即恢复本协议的履行，并及时通知对方。

16.5 因不可抗力导致甲方无法按时供货的，供货期限相应顺延，乙方不得因此追究甲方违约责任。

第十七条 争议解决

17.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

17.2

双方因本协议发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 其他约定

18.1 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

18.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。

18.3 本协议的任何修改或补充，应以书面形式作出，并经双方签字（盖章）后生效。

18.4 本协议的标题仅为方便阅读而设，不影响本协议任何条款的含义或解释。

18.5 本协议任何条款被认定为无效或不可执行的，不影响其他条款的效力。

18.6 未经甲方书面同意，乙方不得将本协议项下的权利或义务转让给任何第三方。

第十九条 通知与送达

19.1 双方因履行本协议需要发出的通知、函件等，应以书面形式送达对方。

19.2

通知可以当面送达、邮寄送达或电子邮件送达。以邮寄方式送达的，以挂号信或特快专递发出后第3日为送达日；以电子邮件方式送达的，以发送成功时为送达。

19.3

双方联系方式以本协议首部载明的地址、电话、邮箱为准。如有变更，应在变更后3日内书面通知对方。未及
时通知的，以原联系方式发出的通知仍视为有效送达。

附件清单：

- 附件一：代理产品清单
- 附件二：产品价格表
- 附件三：返利政策表
- 附件四：代理区域划分图
- 附件五：独家代理与非独家代理条款说明

签章区：

甲方（盖章）：华美食品集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：____年____月____日

乙方（盖章）：深圳市华南商贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：____年____月____日